

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/25/3244

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 14 ג. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14 ג, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) בשיווק מרחוק הנעשה באמצעות הטלפון, תכלול פנייה של עוסק, מיד בתחילת השיחה, הודעה מוקלטת (בסעיף קטן זה – פתיח), והצרכן יוכל להתנתק מהשיחה במהלך הפתיח או מיד בסיומו; פתיח יכלול לפחות פרטים אלה:

(1) שם העוסק;

(2) הודעה שמדובר בפניית שיווק מרחוק לשם התקשרות בעסקה, אולם ההודעה לא תכלול פרטים על הנכס או על השירות שהעוסק מעוניין לשווק לצרכן."

2. תיקון סעיף 23. בסעיף 23(ב)(6) לחוק העיקרי, אחרי "לא סיפק מסמך בכתב" יבוא "או לא כלל פתיח בשיחת טלפון".

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק למנוע שימוש לרעה באמצעי שיווק טלפוניים שבאמצעותם מוצעות עסקאות מכר מרחוק ללקוחות פוטנציאליים. בעת הצעת עסקאות אלה בשיווק מרחוק, עוסקים מנצלים לא פעם את אלמנט ההפתעה, המשפיע על שיקול דעתו של הצרכן ופוגם ביכולת הבחירה שלו לסרב להצעה. כאשר מדובר בצרכנים שהם אנשים מבוגרים, עולים חדשים או בעלי קשיים מיוחדים, עניין זה הופך לחמור עוד יותר.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בשיווק מרחוק באמצעות טלפון יחול הסדר סינון ראשוני, הדומה להסדר המוכר של שיחות גובינא, שבו בתחילת השיחה ישמע פתיח מוקלט שיכלול את שמו של העוסק וכוונתו להציע לצרכן להתקשר בעסקה. לפי המוצע, פתיח כאמור לא יכלול פרטים נוספים בעניין מהות הנכס או השירות המשווקים. אם צרכן יהיה מעוניין לשוחח עם נציג העוסק, הנציג יוכל להתקשר אליו ולספר לו על פרטי העסקה. הסדר זה יקל על צרכנים להתקשר בעסקאות מכר מרחוק בדרך נבונה ומושכלת תוך הבנה מלאה של מהות השיחה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1159/23; פ/3251/24; פ/1320/25).

הצעת החוק זהה לפ/1320/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)